

1500162-30.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... processo nº 0006103-73.2014.8.26.0441, condenado pelo crime de tráfico de drogas), agravo a pena em 1/6. Ausentes quaisquer atenuantes.

Presentes as causas de aumentos específicas previstas no §1º, inciso II e §2º-A, inciso II, ambas do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500162-30.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 22/03/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-30.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVÂNIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

IVÂNIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, AGENILDO DE JESUS e ELVIS DA SILVA GOMES, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo art. 157, §2º, inciso II, e §2º -A, I, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na intorial de fls. 01/02, a saber:

"Consta dos inclusos autos de comunicação de prisão em flagrante que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta da 00h, na Rua Alípio Simões, 300, bairro Tropical, nesta cidade e comarca de Itanhaém - Sp, Ivânio Moreira da Silva Júnior, Agenildo de Jesus e Elvis da Silva Gomes, qualificados às fls. 09/12, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, materiais cosméticos e de perfumaria; uma bolsa; documentos

pessoais e o valor de R\$ 100,00, bens móveis pertencentes a Renata da Silva França. Segundo apurado, Ivânio assumiu a direção de um automóvel Fox, cor preta, no qual Agenildo seguia no banco dianteiro de passageiro, ao tempo em que Elvis posicionou-se no banco traseiro, lado esquerdo. Assim, agindo em comum acordo de vontades, os denunciados aproximaram o automóvel da vítima, que caminhava pela rua, oportunidade em que o denunciado Elvis abaixou o vidro lateral e, empunhando um revólver calibre 38, anunciou o roubo e subtraiu a bolsa contendo os pertences acima descritos, tendo todos fugidos do local, somente sendo presos em flagrante pouco tempo depois, ainda em poder do armamento e de parte dos bens subtraídos, oportunidade em que admitiram a autoria. Os denunciados agiram em unidade de desígnios, mediante divisões de tarefas, visto que a Elvis coube anunciar o roubo com emprego de arma de fogo, enquanto Ivânio conduzia o automóvel utilizando na prática do roubo, ao tempo em que Agenildo seguia o veículo, dando cobertura e, assim, melhor assegurando a prática do crime, inclusive, para o caso de eventual outra ação necessária para a consumação do crime, diante de possíveis intercorrências."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram encadernados, dentre outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16/19), o auto de reconhecimento pessoal (fl. 17 - Elvis) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 147/148).

Por ocasião da audiência de custódia (fls. 93/94), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 95/98). Mandado de prisão expedido às fls. 104/109.

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida às fls. 100/102, determinando-se, na sequência, a citação dos acusados na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal. Citados, os réus apresentaram defesa escrita às fls. 164/167, por intermédio de advogada dativa. Não sendo o caso de absolvição sumária e, com a edição do Provimento CSM 2557/2020, foi designada audiência de instrução, interrogatório e julgamento (fls. 196/198). Às fls. 233/234, foi nomeado novo defensor para Elvis da Silva Gomes.

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foi inquirido o policial militar Thalles e a vítima, seguindo-se os interrogatórios dos acusados. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates, a acusação protestou pela procedência integral da denúncia, ao passo que as Defesas requereram as absolvições dos acusados, sob a égide da anemia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação dos acusados Ivânio Moreira da Silva Júnior, Agenildo de Jesus e Elvis da Silva Gomes nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, I, do Código Penal.

PRELIMINARMENTE:

Da inépcia da inicial:

Alega a defesa em sua resposta escrita ser a denúncia inepta, em decorrência da forma genérica com que os fatos nela foram narrados. Sem razão, contudo. É que, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal:

"a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das

testemunhas".

E, na hipótese dos autos, é o que se verifica, na medida em que declinou ela as circunstâncias de tempo e local em que os fatos ocorreram. Mais seria desnecessário. Preliminar que vai afastada.

NO MÉRITO:

A materialidade dos fatos e a autoria dos acusados, malgrado o louvável esforço da defesa, ressumam caracterizadas pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15/16/19), pelo auto reconhecimento pessoal de fl. 17 e pela prova testemunhal produzida.

Quando de seus interrogatórios realizados em solo indiciário (fls. 07/09), os acusados permaneceram silentes. Em Juízo Elvis e Agenildo, na essência, confessaram os fatos, nos exatos termos da peça incoativa, excetuando unicamente a participação do terceiro acusado. Já Ivânio, em outra vertente, negou os fatos. Disse ter sido chamado por Elvis e Agenildo para saírem. Pegou o carro de sua irmã escondido para buscá-los. Em dado momento emprestou o carro para eles, tendo ambos retornado, tempos depois, afobados. Esclareceu desconhecer a prática delitiva perpetrada pelos corréus, enfatizando que permaneceu na Adega durante o ocorrido.

É claro que a confissão dos réus Elvis e Agenildo, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear suas condenações, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal,

"o valor da confissão se aferira pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras dos acusados e as demais provas amealhadas.

Respeitante à negativa ofertada por Ivânio, quando confrontada com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

A vítima Renata, quando de seu depoimento em solo policial (fl. 06), alegou que na data dos fatos caminhava pela rua Alípio Simões, 300, Bairro Savoy II, nesta cidade, ocasião em que parou ao seu lado, por volta das 00:00 horas, o automóvel VW/ Fox, com os vidros escuros. O ocupante do banco traseiro, do lado esquerdo, abaixou a janela do automóvel, exibiu uma arma de fogo e anunciou assalto, arrebatando sua bolsa, na qual estavam os pertences referidos na denúncia. Salientou que, após o crime, acionou a polícia militar, através do telefone 190, relatando o ocorrido, noticiando as descrições do automóvel e do roubador, bem como o trajeto de fuga. Por volta das 02:50 horas recebeu uma ligação da polícia, notificando-a que foram localizados os suspeitos. Compareceu, então, à delegacia e reconheceu, com absoluta certeza, os objetos Creme Hidratante e o carregador de célula como sendo de sua propriedade. Ao ser submetida a formal reconhecimento pessoal, identificou, ainda, Elvis da Silva Gomes, como o responsável pelo roubo de sua bolsa. Em Juízo salientou que os meliantes se encontravam em número de três no veículo, e não de dois.

Outras provas robustecem o conjunto probatório.

O policial militar Thales, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 04), alinhavou que encontrava-se trabalhando, na companhia de Anderson, quando, no início da madrugada, receberam comunicação pelo COPOM informando-os acerca de um

roubo a uma transeunte, em que os roubadores teriam utilizado um automóvel Fox preto. Ao encetarem patrulhamento no afã de localizar o automóvel, por volta das 02:40 horas, surpreenderam um carro com idêntica descrição transitando pela Rua Flacidez Ferreira. Ao procederem a abordagem ao automóvel, constataram que em seu interior haviam três ocupantes; Ivânio ocupava o assento do motorista, Agenildo o banco dianteiro do passageiro e, finalmente, no banco traseiro, do lado esquerdo, estava o indivíduo qualificado como Elvis. Averiguando o veículo, encontrou em seu interior, embaixo do banco traseiro do lado esquerdo, o revólver Rossi, municiado com dois cartuchos íntegros. Em cima do banco traseiro foi encontrado ainda um carregador de celular Samsung e um creme hidratante Egeo. O trio delituoso confessou a prática do roubo, referindo que jogaram fora a bolsa com os demais pertences e que o dinheiro fora gasto com bebidas, já consumidas. Em Juízo reiterou que os acusados mencionaram ter gasto a quantia de R\$ 100,00, de propriedade da vítima, com bebidas.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Anderson, em solo policial, à fl. 05.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Estas são as provas. É de se ver, portanto, que as provas produzidas revelam, até com facilidade, a incursão dos acusados no crime de roubo praticado. Veja-se que, conforme relatado pela vítima, os acusados pararam ao seu lado com um automóvel preto, sendo que o ocupante do banco traseiro, do lado esquerdo, abaixou a janela do automóvel, exibiu uma arma de fogo e anunciou assalto, arrebatando a bolsa da ofendida, mediante grave ameaça. Noticiado o delito à polícia, foram os réus detidos posteriormente em poder de uma arma de fogo e de parte da res furtiva.

A narrativa pormenorizada externada pela vítima mostrou-se harmônica aos demais depoimentos, elucidando, de forma detalhada, a dinâmica delitiva. De bom tom pontuar, ademais, que a vítima Renata reconheceu, estreme de dúvidas, um dos acusados por meio de reconhecimento pessoal (fl. 17 - Elvis).

Relembre-se que, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, não irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e o acusá-lo de crime inexistente ou praticado por outrem.

É claro que as defesas buscaram a absolvição dos acusados, ao argumento de que fora inobservado o procedimento previsto no art. 226, inc. II, do CPP, quando do reconhecimento realizado em solo policial. Todavia, razão não lhe assiste.

Destaque-se ser cediço que o reconhecimento do réu realizado sem observância literal do art. 226, II, do Código de Processo Penal não se erige em irregularidade, mas, tão somente, retira-lhe a força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como declaração da vítima sem o crivo do contraditório, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas, que tenham fisionomia assemelhada, não é obrigatória e deve ser realizada quando possível. O que importa, na verdade, é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

Veja-se que, no caso dos autos, a vítima reconheceu o réu Elvis em solo policial, como já dito. Mas não somente isso. Como se viu, os acusados foram detidos logo após os fatos, em poder de parte da res furtiva – creme hidratante e o carregador de celular da vítima -, bem como da arma de fogo empregada no crime.

Relembre-se, a respeito, que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição, cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão que a justifique, o que, na espécie, inocorreu. Nenhuma testemunha foi arrolada pela defesa para respaldar sua versão, ônus que, por certo, à guisa do dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, cabia-lhe.

A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina sobre o ônus da prova:

“(...) A regra concernente ao onus probandi, ao encargo de provar, é regida pelo princípio actori incumbit probatio, vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque, enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente inocente. Se este alega que a pretensa res furtiva era sua, compete-lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também será sua (...)” (in Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).

A citação seria até despicienda na medida do que, repito, dispõe o art. 156 do Cód. De Processo Penal, “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”: no processo penal o réu assume o papel de reconvinte do processo civil (RT 542/418), de sorte que, para ser acolhida, qualquer tese defensiva precisa ficar provada e tal incumbência é daquele que levanta a bandeira em seu proveito (RT 671/346).

E esta somente pode ser afirmada quando extreme de dúvidas (RT 387/326 e 395/322), o que não é a hipótese deste caso. A Defesa não se ocupou de convencer sobre seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do ônus de provar. Descabida, assim, a alegação de inexistir prova plena do crime, posto que o conceito de prova suficiente foi atendido.

Justamente por tais motivos é que não merece guarida a tese da defesa do réu Ivânio, ao excluí-lo do evento no dia do ocorrido. Veja-se que: i) o veículo utilizado no delito pertencia à irmã dele; ii) foi o acusado encontrado, logo após o crime, na condução do automóvel, quando da abordagem policial; iii) a vítima, pessoa reconhecidamente desinteressada em imputar uma falsa acusação a terceiros, disse que o veículo era tripulado por três indivíduos, e não somente dois, arrefecendo, portanto, a tese dos réus confessos; iv) demasiadamente lúdica a assertiva lançada pelos demais réus, confessos, no sentido de que um se posicionara no banco do motorista e outro no banco detrás, sem ocupantes do passageiro dianteiro.

Há que se reconhecer, portanto, que o acusado Ivânio contribuiu de maneira ativa para o crime, ou seja, esteve em unidade de desígnios com os demais réus, desde a premeditação até a consumação do delito, percorrendo todo o iter criminis.

Portanto, concorreu de maneira igualitária para o resultado.

Assentada, portanto, a materialidade dos fatos narrados e a autoria dos acusados, reputo igualmente caracterizadas as causas de aumento capituladas na exordial acusatória.

Não há dúvidas, em vista dos depoimentos colhidos no decorrer do feito, de que o crime foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo. Vale lembrar, outrossim, predominar o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade de realização da perícia na arma de fogo para fins de reconhecimento da causa de aumento no roubo, *in verbis*:

“Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Col. Excelso Pretório” (STJ; HC 170059/SP; DJ 23/08/2010).

Importante que se diga, outrossim, ser irrelevante, para esta finalidade, encontrarem-se as armas municionadas. E mais, a alegação de que a arma se tratava de um simulacro não prospera, na medida em que compete à Defesa do réu, e não ao órgão acusatório, o ônus de provar o emprego de simulacro de arma de fogo na prática do crime de roubo quando não realizados a apreensão e o exame pericial no artefato utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese, mormente quando as declarações das vítimas foram firmes e robustas a apontar o emprego de arma de fogo do tipo revólver na ação delitiva.

Quanto ao concurso de pessoas, devidamente capitulado na denúncia, plenamente aplicável a respectiva causa de aumento, na medida em que as vítimas pormenorizaram com riqueza de detalhes a atuação conjunta dos réus, imbuídos de idêntico desiderato ao perpetrarem o delito. Vale lembrar que:

“para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a testemunha foram uníssonas em afirmar que haviam dois integrantes na prática delitiva” (STJ; HC 169151/DF; DJ 02/08/2010).

Encerrando, por tudo o que restou exposto, encontra-se os acusados incurso nas sanções do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º -A, I, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

Em relação ao acusado IVÂNIO:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

Embora reincidente - aspecto a ser analisado na etapa seguinte -, o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado”(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em

13/08/09).

Sobre a conduta social e personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves, na medida em que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no inc. I do §2ºA do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste sentido:

"(...) De fato, reconhecidas duas majorantes, uma pode ser considerada como circunstância negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial desfavorável (residualmente, conforme o caso, art. 59 do CP), enquanto a outra enseja o aumento da pena em 1/3, considerada na terceira fase da dosimetria da pena (Precedentes)" (STJ; HC 124843/DF; DJ 17/08/2009).

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea 'j' do CP (crime cometido em ocasião de calamidade pública), exaspero a pena em 1/6. Conforme bem enfatizado pelo Exmo Des. Edison Brandão, nos autos do julgamento da apelação n. 1509419-67.2020.8.26.0228,

"de se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

Presente ainda a agravante da reincidência, ex vi do art. 61, inc. I, do CP (vide certidão fls. 86/87, processo nº 0006103-73.2014.8.26.0441, condenado pelo crime de tráfico de drogas), agravo a pena em 1/6. Ausentes quaisquer atenuantes.

Presentes as causas de aumentos específicas previstas no §1º, inciso II e §2º-A, inciso II, ambas do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizada a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal, pelo que aumento a pena 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §3º, do Código Penal).

O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exige regime prisional mais severo. Sobre o assunto:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado)." Precedentes do STF HC 75.508/SP (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito temporal e face à natureza do delito (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do CP).

Em relação ao acusado AGENILDO:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado"(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Sobre a conduta social e personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves, na medida em que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no inc. I do §2ºA do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste sentido:

"(...) De fato, reconhecidas duas majorantes, uma pode ser considerada como circunstância negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial desfavorável (residualmente, conforme o caso, art. 59 do CP), enquanto a outra enseja o aumento da pena em 1/3, considerada na terceira fase da dosimetria da pena (Precedentes)" (STJ; HC 124843/DF; DJ 17/08/2009).

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea 'j' do CP (crime cometido em ocasião de calamidade pública), exaspero a pena em 1/6. Conforme bem enfatizado pelo Exmo Des. Edison Brandão, nos autos do julgamento da apelação n. 1509419-67.2020.8.26.0228,

"de se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

Presente a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, "d", do CP, atenuo a pena até seu mínimo legal.

Presente as causas de aumentos específicas previstas no §1º, inciso II e §2º-A, inciso II, ambas do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizada a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal, pelo que aumento a pena 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §3º, do Código Penal).

O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exige regime prisional mais severo. Sobre o assunto:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado)." Precedentes do STF HC 75.508/SP (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito temporal e face à natureza do delito (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do CP).

Em relação ao acusado ELVIS:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado"(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Sobre a conduta social e personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves, na medida em que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no inc. I do §2ºA do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste

sentido:

"(...) De fato, reconhecidas duas majorantes, uma pode ser considerada como circunstância negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial desfavorável (residualmente, conforme o caso, art. 59 do CP), enquanto a outra enseja o aumento da pena em 1/3, considerada na terceira fase da dosimetria da pena (Precedentes)" (STJ; HC 124843/DF; DJ 17/08/2009).

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea 'j' do CP (crime cometido em ocasião de calamidade pública), exaspero a pena em 1/6. Conforme bem enfatizado pelo Exmo Des. Edison Brandão, nos autos do julgamento da apelação n. 1509419-67.2020.8.26.0228,

"de se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."
Presente a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, "d", do CP, atenuo a pena até seu mínimo legal.

Presente as causas de aumentos específicas previstas no §1º, inciso II e §2º-A, inciso II, ambas do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizada a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal, pelo que aumento a pena 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §3º, do Código Penal).

O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo. Sobre o assunto:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado)." Precedentes do STF HC 75.508/SP (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito temporal e face à natureza do delito (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

a) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e em consequência, CONDENO o acusado IVÂNIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, I, do Código Penal.

b) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado AGENILDO DE JESUS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, I, do Código Penal.

c) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado ELVIS DA SILVA GOMES, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, I, do Código Penal.

Deixo de condenar os réus em custas processuais, dada à hipossuficiência denotada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 50/53, não reconheço aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, recomendando-se-os no ergástulo em que se encontram até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Fixo honorários à defensora nomeada no máximo da tabela atrelada ao convênio DPE-OAB.

Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências:

- 1- Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- 2- Lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal;
- 3- Extraíam-se as guias de execução definitiva, encaminhando-se-as ao Juízo da Execução;
- 4- Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias. Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, nos termos do art. 480-A das NSCGJ, extraia a serventia certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público (ato ordinatório - cód. 505790). Havendo interposição recursal, i-se-a quando do trânsito em julgado.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA